

Prise de position de Polyquity sur la LEX 8.2.1

Préambule

Polyquity se réjouit que la promesse de révision de la LEX 8.2.1 sur la reconnaissance des associations estudiantines émise lors de sa suspension a été tenue. Cependant, nous sommes déçu·x·es de constater que le travail fourni par le groupe de travail n'a pas été pris en compte, le point 3 alinéa g ayant mené à notre suspension n'ayant pas été clarifié de façon satisfaisante.

Nous tenons donc tout d'abord à rappeler le contexte dans lequel cette LEX a été menée à révision, puisque l'argumentaire qui a été fourni par l'école ne le mentionne pas. Il nous semble important que la communauté EPFLienne ait un point de vue clair sur les actions ayant mené à ce travail, et sur l'impact que cette LEX peut réellement avoir sur les associations.

Le 30 avril 2024, Polyquity a organisé une conférence ayant pour titre "Fémonationalisme, colonialisme et féminisme : réponses du sud global" présentée par Paola Daher ; cette conférence est entièrement disponible sur notre page YouTube. Les propos tenus par la conférencière ont été jugés clivants par l'EPFL, et l'association Polyquity s'est vue suspendue. Des discussions avec la direction ont porté à la signature d'un accord (disponible en annexe) entre elle, la VP-SAO et l'association. Dans cet accord, l'EPFL s'engageait à "mener une réflexion, avec une consultation auprès de sa communauté, en vue d'une future révision de la LEX 8.2.1." Nous reconnaissons qu'un groupe de travail a été lancé cette même année, groupe dont a fait partie une personne de Polyquity, ainsi qu'un groupe de juristes, et d'autres représentant·x·es d'associations estudiantines et de l'EPFL. Nous déplorons que les conclusions tirées par le GT ne figurent pas dans cette proposition de LEX, alors même que cette production a demandé beaucoup de temps et d'efforts de la part de plusieurs étudiant·x·es bénévoles.

Nous espérons que les commentaires développés dans cette prise de position feront l'objet de plus de considération de la part de l'école.

Commentaire général – Forme et écriture inclusive

Nous saluons la réécriture en langage inclusif de la LEX. Nous remarquons cependant que la désignation des associations manque de cohérence au fil du texte, étant tour à tour "associations estudiantines" et "associations d'étudiantes et étudiants." La formulation "associations estudiantines" nous paraît suffire.

Article 3 alinéa 1 – Critères de reconnaissance des associations

3.1.f : Le respect du Compliance Guide comme critère de reconnaissance des associations nous semble pertinent. Cependant, ce document n'a pas l'immutabilité qu'a la LEX, et sera probablement sujet à changements au cours des prochaines années. Nous demandons donc à ce que cette LEX mentionne la version datée du compliance guide auquel elle se réfère. Cet article mentionne également les valeurs de l'EPFL. Celles-ci ne sont à ce jour pas définies, puisqu'elles sont actuellement en construction. Cet article ne nous paraît donc pas applicable à l'heure actuelle.

3.1.g : La révision de cette LEX a été grandement motivée par cet alinéa 3.1.g qui a mené à la suspension de Polyquity, une suspension qui n'a pas été mentionnée dans l'argumentaire. Un résumé honnête des événements aurait permis à chacun·e d'avoir connaissance de l'impact de cette LEX sur les associations. Nous accordons donc une grande attention à la révision de ce point.

La version actuellement en vigueur de cette LEX déclare qu'une association estudiantine se doit "[d'être] *affranchie de toute orientation et rattachement de nature politique ou religieuse, sans préjudice de sa légitimité à intervenir dans le débat politique sur les questions liées aux études*" ceci devient "*affranchie de toute orientation politique ou*

religieuse et de tout rattachement de à des partis politiques ou autres organisations actives sur la scène politique ou religieuse, sans préjudice de sa légitimité à intervenir dans le débat politique sur les questions liées aux études [...]

Nous constatons que les termes qui avaient porté à la suspension de Polyquity sont donc toujours présents dans le texte révisé et qu'une clarification sur la définition de "politique" n'a pas été apportée. De plus, il a été ajouté que les associations ne peuvent pas être rattachées à des organisations actives sur la scène politique, ce qui déstabiliserait l'existence de plusieurs associations sur le campus, y compris l'AGEPOLY et Satellite (cf. leurs prises de positions).

Nous proposons donc que, comme il avait été mentionné lors de la séance d'information du 23/04/2026, les associations ne puissent pas être rattachées à des partis politiques ou des organisations religieuses.

La deuxième partie de l'alinéa clarifie le terme "vie sur le campus." Même si cela élargit les possibilités d'intervenir dans des débats par rapport à la version précédente de la LEX, nous trouvons qu'elle reste trop limitante, et pourrait porter à la prise de décisions arbitraires de la part de MEV. Les associations estudiantines sont, certes, reconnues par l'EPFL, mais existent également au sens de la loi suisse sur les associations. Nous considérons avoir le droit de nous exprimer dans tout débat qui nous interpelle, notre association défend des droits fondamentaux, il est réducteur de considérer que l'EPFL est une bulle qui n'est pas atteinte par les événements ayant lieu en Suisse et dans le reste du monde. Nous considérons que les associations estudiantines sont légitimes à s'exprimer sur des sujets extérieurs à la vie sur le campus telle que définie dans cette proposition de révision. L'EPFL se revendique fleuron de l'excellence ingénieure mondiale, ce qui signifie que ses étudiant·x·es auront d'ici quelques années un réel impact sur le monde, notamment par exemple à travers la construction d'armement, qui est un des secteurs qui recrute le plus. Il nous paraît donc logique de considérer que la sensibilisation à ces enjeux sociétaux a sa place dès maintenant, sur ce campus.

Le GT avait formulé en ce sens un texte qui nous semblait correct pour ce qui regarde le respect de la liberté d'expression des associations estudiantines. Le fait que ce travail n'ait pas été pris en compte est donc une limitation arbitraire à la liberté d'expression des associations par l'EPFL.

Article 3 alinéa 2 – Critères de maintien de la reconnaissance

3.2.c : Ce point, dans l'état actuel de la proposition de révision, nous semble trop large. Il faudrait ici faire référence à la LEX 8.3.1 sur les événements, pour mieux cadrer les activités associatives que simplement mentionner les "règles et instructions."

3.2.e : Ce point nous préoccupe sur la capacité de jugement de l'EPFL en ce qui concerne le droit applicable. Est-ce que l'EPFL se basera sur un jugement rendu par une autorité compétente, ou jugera d'elle-même si les activités des associations sont conformes à leurs statuts et au droit applicable ? Dans ce cas, nous émettons des doutes sur l'impartialité de l'EPFL sur ce point. En effet, en matière de liberté d'expression, l'EPFL a par le passé avancé une interprétation incorrecte et trop restrictive de la loi. C'est le cas du courrier de la présidence de l'EPFL du 12 juin 2025 citant l'article Art. 261 bis du code pénal pour condamner les propos tenus lors de Vivapoly, qui étaient pourtant de nature politique et non discriminatoires au sens de cet article.

Nous demandons donc que chaque doute émis quant à la conformité des associations à leurs propres statuts et au droit applicable soit motivé par une expertise légitime d'une personne compétente en droit.

Article 4 alinéa 2 – Suspensions

Nous saluons la possibilité d'une réévaluation de refus, de suspension ou de retrait de la reconnaissance. Toutefois, nous demandons que les raisons de refus, de suspension ou de retrait soient systématiquement communiquées par écrit à l'association.

Conclusion

La révision de la LEX 8.2.1 ne répond pas à la nécessité de clarifier les limites de reconnaissances des associations, nous questionnons sa compatibilité avec le respect des libertés de réunion et d'expression tels qu'elles sont définies par le droit suisse et international.

L'alinéa 3.1.g conserve son ambiguïté vis-à-vis des termes "*orientation politique ou religieuse*", et nous avons le sentiment que la réécriture a été faite dans le but de conserver le statu quo qui limite les actions des associations (entre autres Polyquity et Unipoly).

Nous espérons voir ce texte évoluer dans le sens dessiné par le GT dans les prochaines semaines, afin de garantir de votre part la certitude que l'école tient pour sa communauté une oreille attentive.

Polyquity, association de féminisme intersectionnel reconnue par l'EPFL. Ecublens, mai 2026.



Pour un féminisme
intersectionnel
et inclusif

Accord entre Polyquity et AVP-SAO

Afin de résoudre de manière positive le différend entre l'association Polyquity et l'EPFL, représentée par AVP-SAO, les deux parties s'accordent sur les points suivants :

1. L'association Polyquity reconnaît avoir organisé le 30 avril 2024, sous le titre « Fémonationalisme, colonialisme et féminisme: réponses du sud global », une conférence d'ordre politique susceptible de créer un doute légitime pour l'EPFL et ses services quant à sa compatibilité avec la Directive sur la reconnaissance des associations LEX 8.2.1. et le règlement des événements.
2. L'organisation de cette conférence dans le contexte géopolitique actuellement tendu a permis de mettre en exergue le besoin de clarifier la LEX 8.2.1. L'EPFL s'engage à mener une réflexion, avec une consultation auprès de sa communauté, en vue d'une révision future de la LEX 8.2.1 et en particulier de son article 3, d'ici la fin de l'année 2024.
Jusqu'à ladite révision, Polyquity et l'EPFL s'engagent à :
 - a) Mener des discussions de bonne foi et parvenir à un accord lorsqu'un événement pourrait contrevenir à la LEX 8.2.1. L'EPFL désignera une ou deux personnes de contact pour faciliter ceci. En particulier, l'EPFL proposera des solutions (telles que mise en contexte, diversité des oratrices et orateurs, etc) afin de garantir la tenue des événements en conformité avec le cadre posé.
 - b) Les demandes doivent parvenir dans un délai raisonnable et être formulées suffisamment clairement pour que les équipes EPFL puissent en connaître la teneur et envisager un soutien ad hoc.
3. Comme tout comité d'association, le comité de Polyquity reconnaît sa pleine et entière responsabilité des événements proposés et tenus. En particulier, il s'engage à pleinement assumer des propositions issues de ses membres ou d'autres personnes.
4. L'EPFL présente ses excuses quant à sa réaction à l'événement cité au point 1, à savoir : convocation à très court délai du comité au lendemain de l'événement, brusque et fermée au dialogue.
5. L'EPFL réitère son soutien aux activités de Polyquity dès lors qu'elles sont conformes aux statuts et au cadre légal.
6. L'EPFL reconnaît son obligation de mise en œuvre et de respect de la liberté de réunion et d'opinion, dans les limites des atteintes pouvant être considérées comme justifiées.
7. L'EPFL et l'association Polyquity s'engagent à communiquer en toute bonne foi le présent accord. En particulier, les deux parties éviteront de ne présenter qu'une partie des faits et feront attention de traiter l'autre partie avec respect.
8. L'EPFL renonce à prononcer une suspension temporaire du droit de Polyquity d'organiser des événements et de son droit à l'affichage sur le campus.
9. Pour tout différend en relation avec le présent accord que les deux parties n'arrivent pas à régler entre elles, en particulier son point 2, les deux parties conviennent qu'une médiation par une personne tierce sera requise ; cette personne sera choisie en fonction des compétences nécessaires au regard de la problématique en cause et d'un accord commun des deux parties.
10. Durant le mois de décembre 2024, les parties se rencontreront afin d'évaluer la mise en œuvre du présent accord.

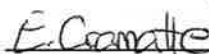
Signatures :

Pour l'EPFL :



Kathryn Hess Bellwald, Vice Présidente
Associée pour les affaires estudiantines
(AVP-SAO)

Pour Polyquity :



Eva Cramatte, coprésidente



Daniel Chuard, Adjoint de la Vice-Présidente
AVP-SAO



Côme Moirier, Secrétaire général

Fait à Lausanne, le 21.05.2024